

LES DISPOSITIONS DE L'INTOSAI EN AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PUBLICS



REDIGE PAR

Claude DAYE

Spécialiste en Marchés Publics

claudisdaye@yahoo.fr

+229 01 96 81 74 06

SUPERVISE PAR

Akibou BASSABI MOUSSE

Consultant | Formateur en Gestion
des Marchés Publics



CONTENU

INTRODUCTION / CONTEXTE

LES DISPOSITIONS SUR L'AUDIT DE CONFORMITE

LES GUIDES SUR L'AUDIT DE CONFORMITE

GUID 5280 – LIGNES DIRECTRICES POUR L'AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PUBLICS

CONCLUSION / OUVERTURE



INTRODUCTION / CONTEXTE



L'INTOSAI, (Organisation Internationale des Institutions Supérieures de Contrôle des Finances Publiques), est une organisation mondiale qui représente les Institutions Supérieures de Contrôle (ISC), ou organes d'audit gouvernemental.

Elle vise à promouvoir l'échange d'idées, de connaissances et d'expériences entre ses membres, afin d'améliorer le contrôle externe des finances publiques à l'échelle mondiale.

A cette fin, elle travaille en étroite collaboration avec la communauté internationale des bailleurs de fonds pour à encourager la réalisation d'un contrôle indépendant et efficace et à aider les membres de l'INTOSAI à élaborer leur propre approche professionnelle conformément à leur mandat, ainsi qu'aux lois et règlements nationaux.

A travers les exigences de l'audit de conformité cette organisation, vise à assurer que les entités auditées respectent les lois, règlements, conventions, politiques ou contrats applicables.

Les normes de l'INTOSAI regroupent les mesures internationales d'audit du secteur public (ISSAI). Il s'agit des principes qui visent à garantir la qualité des audits réalisés et à renforcer la crédibilité des rapports d'audit. Elles englobent les principes fondamentaux du contrôle des finances publiques, les normes d'audit de performance, et les guides d'audit, ainsi que des normes spécifiques pour divers domaines de contrôle.

LES DISPOSITIONS SUR L'AUDIT DE CONFORMITE



Un audit de conformité est un processus systématique qui consiste à collecter et à évaluer objectivement des éléments probants afin d'examiner si un sujet considéré donné est conforme aux textes législatifs et réglementaires applicables qui servent de critères. Les principes ci-après sont fondamentaux pour la conduite d'un audit de conformité. L'audit est un processus itératif et cumulatif.

Cependant, pour des raisons de présentation, cette section illustre séparément les principes dont l'auditeur doit tenir compte avant de commencer l'audit et à plus d'une reprise pendant ce dernier (principes généraux), et les principes relatifs aux étapes du processus d'audit proprement dit

- **Jugement professionnel et esprit critique :**

Les auditeurs doivent programmer et effectuer l'audit en faisant preuve d'esprit critique et en exerçant leur jugement professionnel pendant tout le processus d'audit

- **Contrôle qualité :**

Les auditeurs sont responsables de la qualité d'ensemble de l'audit. La réalisation de l'audit et doit mettre en œuvre des procédures de contrôle qualité pendant tout le processus d'audit. Ces procédures doivent viser à assurer que l'audit est conforme aux normes applicables et que la conclusion, l'opinion ou le rapport d'audit sont appropriés en la circonstance

- **Gestion et compétences de l'équipe d'audit :**

Les auditeurs doivent avoir accès aux compétences nécessaires : Les membres de l'équipe d'audit doivent posséder collectivement les connaissances, les compétences et l'expertise nécessaires pour mener à bien l'audit. Ils doivent donc disposer d'une connaissance et d'une expérience pratique du type d'audit entrepris, être au fait des normes et des textes législatifs et réglementaires applicables, connaître les opérations de l'entité auditée, ainsi que posséder la capacité et l'expérience pour exercer un jugement professionnel

- **Risque d'audit :**

Les auditeurs doivent tenir compte du risque d'audit pendant tout le processus d'audit. Les audits doivent être menés de façon à gérer ou à réduire le risque d'audit à un niveau acceptable. Le risque d'audit est le risque que le rapport d'audit, ou plus spécifiquement la conclusion ou l'opinion de l'auditeur, soit inapproprié en la circonstance.

- **Caractère significatif :** Les auditeurs doivent tenir compte du caractère significatif au cours du processus d'audit
- **Documentation :** Les auditeurs doivent constituer une documentation d'audit suffisante
- **Communication :** Les auditeurs doivent maintenir une communication efficace pendant tout le processus d'audit

LES DISPOSITIONS SUR L'AUDIT DE CONFORMITE



PRINCIPES RELATIFS AU PROCESSUS D'AUDIT :

Planification et conception d'un audit de conformité.

Les auditeurs doivent déterminer l'étendue de l'audit.

Les auditeurs doivent définir le sujet considéré et les critères appropriés ;

Les auditeurs doivent connaître l'entité auditée à la lumière des textes législatifs et réglementaires applicables.

Les auditeurs doivent connaître l'environnement de contrôle et les contrôles internes correspondants et vérifier s'ils sont susceptibles d'assurer la conformité.

Les auditeurs doivent réaliser une évaluation des risques pour déterminer quels sont les risques de non-conformité.

Les auditeurs doivent tenir compte du risque de fraude.

Les auditeurs doivent élaborer une stratégie et un plan d'audit.

Éléments probants : Les auditeurs doivent collecter des éléments probants suffisants et appropriés pour couvrir l'étendue de l'audit suivant l'Évaluation des éléments probants et formulation de conclusions : Les auditeurs doivent évaluer si des éléments probants suffisants et appropriés ont été collectés et formuler des conclusions pertinentes.

ÉTABLISSEMENT DU RAPPORT :

Les auditeurs doivent établir un rapport fondé sur les principes d'intégralité, d'objectivité, de respect des délais et de procédure contradictoire.

Un rapport relatif à un audit de conformité doit comporter les éléments ci-après (qui peuvent être présentés dans un ordre différent):

1. un intitulé;
2. le destinataire;
3. l'étendue de l'audit, y compris la période couverte;
4. la mention ou la description du sujet considéré;
5. les critères définis;
6. le recensement des normes d'audit appliquées lors des travaux d'audit;
7. une synthèse des travaux réalisés;
8. les constatations;
9. une conclusion/opinion;
10. les réponses de l'entité auditée (le cas échéant);
11. des recommandations (le cas échéant);
12. la date du rapport;
13. une signature.

LES GUIDES SUR L'AUDIT DE CONFORMITE



Les orientations de l'INTOSAI en matière de contrôle reposent sur quelques normes (normes internationales des institutions supérieures de contrôle des finances publiques) dont :

- ISSAI 130 : Le Code déontologiques ;
- ISSAI 130 : Les Principes fondamentaux du contrôle des finances publiques ;
- ISSAI 140 : Le Contrôle Qualité pour les ISC ;
- ISSAI 300 : Les Principes de l'audit de la performance ;
- **ISSAI 400 : Les Principes de l'audit de Conformité ;**
- ISSAI 150 : La Compétence de l'auditeur ;
- ISSAI 200 : Les Principes de l'audit financier.

La norme ISSAI 100 qui traite les Principes fondamentaux du contrôle des finances publiques décrit dans les grandes lignes les principes fondamentaux du contrôle des finances publiques et définit l'autorité des ISSAI.

L'ISSAI 400 fixe les principes de l'audit de conformité repose sur les principes fondamentaux de l'ISSAI 100 tout en les développant pour les adapter au contexte spécifique de l'audit de conformité.

L'ISSAI 4000 encadre l'audit de conformité pour garantir que la gestion des marchés publics respecte les règles juridiques et contractuelles. L'auditeur agit comme un gardien de la légalité, avec une méthodologie rigoureuse basée sur critères, preuves et indépendance.

Les dispositions de l'INTOSAI s'articulent autour **l'objet et l'autorité des ISSAI sur l'audit de conformité, le cadre de l'audit de conformité et les différentes façons de réaliser des audits, les éléments constitutifs de l'audit de conformité, et les principes de l'audit de conformité.**

LES GUIDES SUR L'AUDIT DE CONFORMITE



Plan opérationnel et Niveau Normatif

- ISSAI 4000 : Normes de mise en œuvre pour l'audit de conformité
→ Donne les règles opérationnelles : planification, collecte de preuves, documentation, rapport.
- ISSAI 4100 : Lignes directrices pour les audits de conformité avec accès direct aux informations.
- ISSAI 4200 : Lignes directrices pour les audits de conformité portant sur des informations financières.

Ces documents guident la manière de conduire l'audit étape par étape (stratégie d'échantillonnage, sources de preuves, méthodes de rapport).

ISSAI 4000 – Normes de mise en œuvre de l'audit de conformité

- C'est le document central qui définit la méthodologie complète.
- Applicable aux marchés publics car il traite du contrôle du respect des lois, règlements, contrats et autres obligations.
- Étapes clés : planification → collecte des preuves → analyse → rapport.

ISSAI 4100 – Lignes directrices pour les audits de conformité avec accès direct à l'information

- Pertinent pour les marchés publics car il impose aux entités contrôlées de donner un accès complet aux dossiers d'appel d'offres, d'attribution et d'exécution.
- Très utile pour les contextes où la transparence est sensible.

ISSAI 4200 – Lignes directrices pour les audits de conformité portant sur des informations financières

- S'applique lorsqu'il s'agit de vérifier les paiements, facturations, avenants financiers et exécution budgétaire des marchés publics.

Étapes principales selon ISSAI 4000

- Planification : déterminer l'objet du contrôle, définir les critères de conformité (textes juridiques, contrats).
- Collecte des preuves : revues documentaires (dossiers d'appel d'offres, PV de commission, contrats, factures), interviews, observations directes.
- Analyse et évaluation : comparer la pratique observée avec les exigences légales et contractuelles.
- Constats : documenter les écarts (irrégularités, infractions, manquements de procédure).
- Rapport : formuler des conclusions et recommandations claires, reliées aux critères juridiques.

GUID 5280 – LIGNES DIRECTRICES POUR L'AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PUBLICS



Anciennement référencé comme **ISSAI 5280** avant la révision de la structure des normes.

Il complète l'**ISSAI 4000** en se concentrant **exclusivement sur les marchés publics**.

Contenu essentiel

1. Objectif

- Aider les institutions supérieures de contrôle à vérifier la conformité des procédures de passation et d'exécution des marchés publics avec les lois, règlements et normes applicables.

2. Axes d'audit

- Respect des principes fondamentaux : égalité de traitement, transparence, concurrence loyale.
- Vérification des phases : planification des besoins, préparation des dossiers d'appel d'offres, publicité, évaluation, attribution, exécution et règlement.

3. Méthodologie

- Approche basée sur les risques.
- Utilisation de **check-lists et matrices de conformité**.
- Vérification documentaire (dossiers d'appel, PV de commissions, contrats, factures, avenants).
- Techniques de corroboration (entretiens, observations, analyses financières).

4. Produits attendus

- Rapports clairs, reliés aux critères légaux.
- Recommandations pour renforcer les systèmes de contrôle interne et prévenir les irrégularités.

GUID 5280 – LIGNES DIRECTRICES POUR L'AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PUBLICS (SCHEMA PRATIQUE)

Phases du marché public	Points de contrôle de conformité	Étapes d'audit (GUID 5280 / ISSAI 4000)
1. Planification des besoins	- Besoins clairement définis- Respect du plan de passation- Justification technique et budgétaire	Planification de l'audit : identifier risques (sur/sous-évaluation des besoins, achats inutiles)
2. Préparation du dossier d'appel d'offres	- Spécifications non discriminatoires- Critères d'évaluation objectifs et publiés- Respect des seuils et procédures légales	Collecte de preuves : revue des DAO, analyse conformité aux textes, comparaison avec cadre légal
3. Publicité et mise en concurrence	- Respect des délais de publication- Transparence des supports de publication- Non-discrimination des candidats	Travail de terrain : vérifier registres de publication, annonces presse, plateformes électroniques
4. Réception et évaluation des offres	- Commission régulière et compétente- Respect des critères annoncés- Traçabilité des décisions	Analyse : examen PV, recomptage des notes, comparaison critères/pratiques, identification anomalies
5. Attribution et signature du marché	- Décision conforme au rapport d'évaluation- Publication de l'attribution- Contrat conforme au DAO	Évaluation : confirmer légalité attribution, vérifier cohérence rapport → décision finale
6. Exécution du contrat	- Respect des délais, coûts, qualité- Gestion des avenants (plafonds légaux)- Suivi des paiements et livraisons	Vérification : contrôles physiques et documentaires, factures vs livraisons, avenants autorisés
7. Clôture et règlement	- Règlement définitif conforme- Réception finale régulière- Garanties respectées	Rapport d'audit : constats d'irrégularités, évaluation de conformité globale, recommandations

LA VERITABLE INTERROGATION

En résumé, en ce qui concerne les dispositions de l'INTOSAI en audit de conformité des marchés publics, nous pouvons noter ceci :

Niveau stratégique : ISSAI 100 et ISSAI 400 (principes)

Niveau opérationnel : ISSAI 4000 (méthode).

Niveau tactique spécialisé : **GUID 5280** (cas spécifique des marchés publics).

Donc, pour un audit de conformité ciblé sur les **marchés publics**, le **GUID 5280** est le **manuel de référence pratique**, car il traduit les principes généraux de l'ISSAI 4000 dans la réalité des procédures de passation et d'exécution des contrats.

La véritable interrogation qu'on pourrait se poser et qui pourrait faire l'objet d'une autre thématique est la place réservée à l'audit du contrôle à priori des marchés publics exercée tant au plan national, qu'au plan international (avis de non-objection des bailleurs) ?



QUI-SOMMES NOUS?



BASS CONSULTING

Cabinet de Formation et de Conseil

Nous sommes convaincus que les idées et solutions présentées dans ce rapport peuvent avoir un impact significatif sur vous et/ou votre organisation.

Notre expertise, enrichie par un accompagnement de 17 pays à travers l'Afrique, est à votre disposition pour vous aider à concrétiser ces perspectives et à relever vos défis.

Que ce soit pour des formations adaptées, une assistance stratégique ou un accompagnement sur mesure, notre équipe est prête à travailler avec vous pour atteindre vos objectifs.

Contactez-nous dès aujourd'hui pour transformer ces idées en actions concrètes et propulser votre carrière vers de nouveaux horizons.

+228 92 09 09 02 (WhatsApp) | +228 99 09 09 02 | +971 05 06 15 28 62

consulting@bassentreprises.com | www.bassentreprises.com